

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE UTUADO

JUAN CARLOS NEGRÓN MIRÓ,
CARLOS MALAVÉ RAMOS & OTROS

Demandantes

vs.

CANTERA ADJUNTAS, INC., T.C.C.
ADJUNTAS AGGREGATES; RAFAEL A.
VÉLEZ ANDÚJAR

Demandados

CIVIL NÚM.: AD2026CV00010
SALÓN NÚM. 10

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
ART. 14.1 LEY 161-2009

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL Y SOBRE OTROS
EXTREMOS

AL HONORABLE TRIBUNAL

COMPARECEN, las partes demandadas de epígrafe, Cantera Adjuntas, Inc. por sí y representada por su presidente el Sr Rafael Velez Andújar, quienes por conducto de la representación legal que suscribe, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA** y **SOLICITA:**

1. Los aquí comparecientes fueron emplazados mediante edicto el pasado 20 de marzo de 2026, para lo cual ha contratado a la oficina del suscribiente para que le represente en todas las incidencias relacionadas al caso de epígrafe. Por tanto, se solicita que se admita al suscribiente como representante legal de los comparecientes.

2. Por ende, se solicita de este Honorable Tribunal tome constancia de la representación legal de la demandada, así para que se tenga registrado en récord para la notificación de todo aquel escrito a ser presentado por las partes a tenor con la Regla 67 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.

3. De conformidad con la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1 se informa que la dirección física, postal, número de teléfono y correo electrónico de la parte compareciente es la siguiente:

Dirección Física:
Carr. PR 10, Km. 26.2
Adjuntas PR 00601

Tel: 787-368-0173

Dirección Postal:
PO Box 613
Adjuntas PR 00601

Email. canteraadjuntasinc@gmail.com

4. Por otra parte, en el presente caso resulta que la solicitud de *injunction* estatutario fue presentada bajo el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada. La referida ley estipula

que la presentación de una acción de esta índole ante el Tribunal de Primera Instancia constituye un recurso extraordinario que “*no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al injunction tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil.*” 23 L.P.R.A. § 9024; *Méndez Acosta v. Alers Pérez*, 2025 PR App. LEXIS 3340, citando *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135, 1148 (2024).

5. Una de las particularidades del *injunction* estatutario es que, contrario al mecanismo de *injunction* “clásico u ordinario” provisto por la Regla 57 de Procedimiento Civil, la solicitud de interdicto al amparo de un estatuto particular no necesariamente debe contener una “alegación ni prueba de daños irreparables, solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley.” *Administración de Reglamentos y Permisos v. Johnny Trucking*, 159 D.P.R. 429, 432 (2003).

6. Dicho lo anterior, del lenguaje del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, no se desprende la necesidad de presentar una alegación responsiva ante la solicitud de *injunction* al amparo de dicho artículo. El artículo simplemente se limita a establecer el término dentro del cual este Honorable Tribunal debe celebrar una vista y dictar una sentencia, reteniendo discreción para disponer de las controversias y asuntos que se desarrollen dentro de la causa de acción.

7. Dicho lo anterior, la parte compareciente entiende que no tiene obligación de presentar una alegación responsiva, pero se propone presentar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 para lo cual así lo estará haciendo en o antes de este próximo jueves 23 de marzo de 2026.

8. De otra parte, ya habiéndose emplazado al compareciente este Honorable Tribunal estaría en posición de señalar una vista. No obstante, antes que este Honorable Tribunal así lo determine, se estaría solicitando que una vez presentada la Moción de Desestimación le conceda a la parte demandante la oportunidad de expresarse, de forma que se le garantice el debido proceso de ley y entonces se determine el curso de acción a seguir.

9. Por último, se informa que el abogado que suscribe estará saliendo de la jurisdicción de Puerto Rico este próximo jueves 23 de abril y regresará el 5 de mayo de 2026, existiendo una diferencia de horario de 6 horas adicionales del de Puerto Rico. Dicho viaje responde a un compromiso familiar planificado hace más de 5 meses, por lo que

encarecidamente le solicitamos al Honorable Tribunal que tome en cuenta estas circunstancias de emitirse algún pronunciamiento que requiera alguna expresión del compareciente.

10. Se aclara que la solicitud aquí presentada no tiene el propósito de dilatar los procedimientos, sino que se garantice y provea la oportunidad a las partes de que las controversias y alegaciones del caso sean atendidas adecuadamente, honrándose así un debido proceso de ley.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y acepte la representación legal del suscribiente. Esto, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En San Juan, Puerto Rico a 20 de abril de 2026.

f/Lcdo. Miguel L. Torres-Torres
RÚA 14,645

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.
Counselors & Attorneys at Law
P.O. Box 191064
San Juan, Puerto Rico 00919-1064
Tel. (787) 925-1471
Email. mtorres@ttacsp.com